

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) N° 0513030-88.2020.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NEEMIAS FRANCELINO DE ANDRADE

ADVOGADO: RAYANA PEDROSA RODRIGUES (OAB RN016954)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIOS DA NEGATIVA DO EMPREGADOR EM PERMITIR O RETORNO AO TRABALHO DO SEGURADO APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSA DO TEMA: *COMO É CONTADO O PERÍODO DE GRAÇA DO ART. 15, II, DA LEI N.º 8.213/91, QUANDO O EMPREGADOR NÃO AUTORIZA O RETORNO DO SEGURADO AO TRABALHO POR CONSIDERÁ-LO INCAPACITADO, MESMO APÓS A CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PELO INSS?* INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

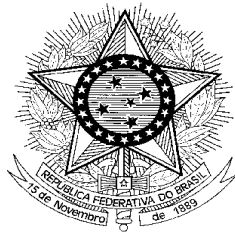
ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER o Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Como é contado o período de graça do art. 15, II, da Lei n.º 8.213/91, quando o empregador não autoriza o retorno do segurado ao trabalho por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS?".

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

GUSTAVO MELO BARBOSA

Juiz Relator



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0513030-88.2020.4.05.8400/RN**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NEEMIAS FRANCELINO DE ANDRADE

ADVOGADO: RAYANA PEDROSA RODRIGUES (OAB RN016954)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização interposto pelo **Instituto Nacional do Seguro Social – INSS** (Evento 01 – PEDUNIFNAC54) em desfavor da decisão proferida pela **Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte** (Evento 01 – ACORTR50) que, mantendo a sentença de 1º grau de jurisdição (Evento 01 – SENT45), julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), reconhecendo a manutenção da sua qualidade de segurado durante o período denominado “limbo previdenciário”.

A recorrente aponta que a Turma de origem decidiu de maneira oposta ao entendimento firmado pela **1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina** (Evento 01 – ANEXO55).

O incidente foi admitido na origem (Evento 01 – DECADMPU57).

Chegando os autos ao Colegiado Nacional, o Ministro Presidente admitiu o pedido de uniformização (Evento 04), pois entendeu que *“há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma”*.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela, observo que restou muito bem delineada a divergência entre os entendimentos expostos pela **Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte** e pela **1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina**.

A partir da situação individual da parte autora, observo que a controvérsia jurídica delineada na presente ação vai muito além dos entendimentos antagônicos de duas Turmas Recursais de diferentes Regiões.

A questão posta no Incidente de Uniformização diz respeito à manutenção da qualidade de segurado do Regime Geral da Previdência Social no período denominado como “*limbo previdenciário*”, “*limbo jurídico previdenciário-trabalhista*” ou “*limbo trabalhista*”, em que o INSS considera o trabalhador apto ao retorno ao trabalho, mas o empregador conclui de modo diverso.

Eis a solução dada pela Turma de origem (Evento 01 – ACORTR50):

“Consoante visto, restou comprovado em instrução que a parte autora manteve vínculo laboral com a empresa, sendo o contrato de trabalho rescindido apenas no ano de 2020.

Eventual inexistência de pagamento de salários é irregularidade trabalhista, irrelevante no campo previdenciário e devendo ser discutida no âmbito laboral, pelos envolvidos, sendo certo, ademais, que a Justiça do Trabalho habitualmente considera o período, que chama de “limbo” responsabilidade do empregador: “RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO CONSIDERADO APTO PELO INSS E INAPTO PELO EMPREGADOR. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ALTA PREVIDENCIÁRIA E O RETORNO AO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA. O entendimento desta c. Corte Superior é de que é responsabilidade do reclamado o pagamento de salários ao empregado impedido de retornar ao trabalho pelo empregador, que o considerou inapto, não obstante a cessação do benefício e alta previdenciária. Recurso de revista conhecido e provido” (RR-1675- 64.2017.5.12.0059, 6ª turma, relator ministro Aloysio Correa da Veiga, DEJT 13/3/20)”.

Já na decisão paradigma (Evento 01 – ANEXO55):

“Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência.

A sentença analisou a questão nos seguintes termos:

(...)

Conforme extrai-se do CNIS do evento 10, a parte autora recebeu auxílio-doença no período de 28/01/2015 a 21/12/2017 (seq. 7) e desde aquela época não mais retornou ao trabalho.

Não é demais lembrar que a existência de vínculo ativo, mas com retorno obstado pelo empregador, caracteriza a hipótese do art. 15, II, da Lei nº 8.213/1991, não restando garantida a qualidade de segurado.

(...)

Por fim, eventual pedido de reintegração deverá ser formulado na Justiça do Trabalho.

A propósito, já decidiu a Terceira Turma Recursal do RS:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECUSA DA EMPRESA EM RECEBER O EMPREGADO. LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO ATESTA A CAPACIDADE LABORAL. DEVER LEGAL DE REINTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. DESCUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos casos de benefício por incapacidade, o fato de o segurado ter sido considerado inapto pelo empregador não o torna necessariamente incapaz na esfera previdenciária e, tampouco, torna obrigatório o deferimento do benefício. 2. É dever legal do empregador reintegrar o trabalhador, imediatamente, após a alta do INSS. Na hipótese de limbo previdenciário, onde haja eventual descumprimento desse dever por parte do empregador, essa questão deve ser discutida perante a Justiça do Trabalho. 3. Recurso da parte-autora improvido. (5010394-12.2018.4.04.7110, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator FÁBIO VITÓRIO MATTIELLO, julgado em 17/07/2019) (grifei)

III. DISPOSITIVO.

*Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.*

(...)

O autor mantém vínculo empregatício com Amauri Monteiro desde 1-8-2009 e não há registro de cessação do contrato de trabalho ou anotação da data de saída em sua CTPS (CTPS5 - evento 1).

O documento anexado à petição do evento 26 - atestado de saúde ocupacional, emitido em 3-2-2020 - demonstra que o autor está inapto ao trabalho.

Como constou da sentença, 'Não é demais lembrar que a existência de vínculo ativo, mas com retorno obstado pelo empregador, caracteriza a

hipótese do art. 15, II, da Lei nº 8.213/1991, não restando garantida a qualidade de segurado. Nesse sentido, nem mesmo eventual prorrogação do período de graça (em caso de desemprego) seria suficiente, tendo em vista a DII fixada em 04/09/2019, à concessão do benefício judicialmente postulado.'

Assim, indefiro o pedido de concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade.

Confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.

(...)

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Como se vê, a divergência está focada nos efeitos jurídico-previdenciários da negativa do empregador em permitir o retorno ao trabalho do segurado após a cessação do benefício por incapacidade.

Essa é uma situação enfrentada cotidianamente em diversos casos em curso nos Juizados Especiais Federais, representando controvérsia de grande impacto na prestação jurisdicional.

A multiplicidade de recursos, no microssistema dos Juizados Especiais Federais, com fundamento em idêntica questão de direito indica a necessidade de afetação do incidente como representativo de controvérsia, a fim de responder à seguinte questão jurídica:

Como é contado o período de graça do art. 15, II, da Lei n.º 8.213/91, quando o empregador não autoriza o retorno do segurado ao trabalho por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS?

Ante o exposto, voto por CONHECER o Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, na forma do art. 16 do seu Regimento Interno.

GUSTAVO MELO BARBOSA

Juiz Relator